

עין משפט‏
גזר מצוה

גז א מיי פֿירד מהלכות מוקי ממון הלכה י סגמ עשין סט:

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה חזיו כו' דרכיו גלותוקי על ידי עסקיו:

רבינו חננאל

רישא בעל גמל חייב דלא איבעי ליה לאפושי טעונה דליעול בנו חנותא למיחך בדליקתא, ודמי כמאן דאסיק תורא דמינטר ואזיק דחייב מן דאפקית. סימא חנוני חייב דלא איבעי ליה לאנחו נרו מאבראי, וכיון דאנחיה הורא, ברא הויקה. ת"ש המדליק את הגדיש כו', היה עבד כפות לו וגדי סמוך לו וגשרף עמו פטור, בשלמי' לר' יוחנן פטור משום דקם ליה בדרבה מיניה שחייב על העבד דין מיתה. אלא לרש לקיש, הלא השור כשיגח עבד משלם בעל השור ואע"פ שהשור חייב מיתה. ופריך ריש לקיש כגון שהצית המדליק אש בידיו בגופו שלעבר, והורגו, וממנה יצאה חיה והדליק הגדיש. דהא דראי חייב על העבד דין מיתה, קם ליה בדרבה מיניה. וקיימא לן אין מת ומשלם. ואקשי' זה לא היה צריך לתנא לשנותו. ופריך אפי' גריד דחד וגברא דחד. סד"א הוי מילי אין מת ומשלם כגון דמיתה ותשלומין לחד, אבל מיתה לחד ותשלומין לחד לא, קמ"ל. ת"ש השולח את הבערה ביד חרש שוטה וקטן פטור. בשלמי' לר' יוחנן חצי חרש חי ולפוכך פטור. אלא לרש לקיש אילו מסר שור נגח לחרש והזיק השור הכי נמי דבעל השור פטור. ופרקי' לרש לקיש לא שנו פטור השולח את הבערה אלא בזמן שמסר לו וגזלת וליבת החרש, שהרי קנאה החרש בשני מעשה והאי הליבוי. אבל אם מסר לו שלהבת שממונו כמות שהוא חייב בעל גזלת כמו שחייב בשורו. ור' יוחנן דאמ' אפי' מסר לו שלהבת פטור, אמ' לך צבתא דחרש גרים, כלומר המעשה שלחשך הוא, ועד שימסור לו עצים מכותותין כעין קנה מורסם שהוא כשמתאחות בהן אינן צריכין ליבוי, כגון זה ודאי מעשה השולח הן. והיל' כו' יוחנן בבבולתו. ואע"ג דשני ריש לקיש, אשנייה לא סמיכין. אמ' רבא קרא מטייע ליה לר' יוחנן דכתב' כי תצא אש וגר'. מחניתא, דרביא, פתח הכתר

כב:

ר״ישא בעל־ גמל־ חייב וכו'. אע"ג דמעיקרא נמי הוי טעמא

דרישא וסיפא הכי אלא דמעיקרא היה הטעם פשוט

יותר למאן דלמר אשו משום חזיו דמתחייב צעל הגמל על תחלת הדלקת הפשתן ואע"פ שהאש הולכת מעצמה ע"י רוח מזיה אצל

רישא בעל גמל חייב דלא איבעי ליה לאפושי בטעינה סיפא חנווני חייב דלא איבעי ליה לאנחו נרו מאבראי תא שמעו ^(א)המדליק את הגדיש והיה גדי כפות לו ועבד סמוך לו וגשרף עמו חייב עבד כפות לו וגדי סמוך לו וגשרף עמו פטור בשלמא למ"ד אשו משום חציו משום הכי פטור אלא למאן דאמר אשו משום ממונו אמאי פטור אילו קמל תוריה עבדא הכי נמי דלא מיחייב אמר לך רבי שמעון בן לקיש הכא במאי עסקינן בשהצית בגופו של עבד דקם ליה בדרבה מיניה אי הכי מאי למימרא לא צריכא בגדי דחד ועבד דחד ת"ש ^(ב)השולח את הבעירה ביד חרש שוטה וקטן פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים בשלמא למ"ד אשו משום חציו חציו דחרש הוא אלא למאן דאמר אשו משום ממונו אילו מסר שורו לחרש שוטה וקטן הכי נמי דלא מיחייב הא אתמר עלא ^(ג)אמר ריש לקיש משמיה דחזקיה לא שנו אלא כשמסר לו גחלת וליבת אבל מסר לו שלהבת חייב מאי טעמא ברי היזיקא ורבי יוחנן אמר אפילו שלהבת פטור קסבר צבתא דחרש קא גרים לא מיחייב עד דמסר ליה גוואא סילתא ושרגא אמר רבא קרא ומתניתא מסייע ליה לרבי יוחנן קרא דכתיב וְכִי תִצַּא אֵשׁ תִּצַּא מִעֲצָמָה יִשְׁלֹם הַמִּבְעִיר אֶת הַבְּעֵרָה ש"מ אשו משום חציו מתניתא ^(ד)דרביא פתח הכתוב בגזיקי

דפטרין טמון צאש דדרשינן מה קמה בגלוי אף כל בגלוי וס"ד דכל דבר דלאו אורחיה הכי לאו כעין קמה הוא ופטור וגדי אין דרכו להיות כפות וס"ד למפטריה וקמ"ל השתא צרישא דאפ"ה חייב וסיפא

קמ"ל דאע"ג דסמוך הוא דהוי כי אורחיה פטור לכך תניא היאח מתנימין דהכונס (לקמן דף סא:) בתר פלוגתא דטמון דר' יהודה ורבנן ובתר הך צבא דגדי כפות קמני ומודים חכמים לר' יהודה צמדליק הצירה שמשלם כל מה שצמחה שכן דרך בני אדם להניח צבחים והפסיק התנא צבאי צבא דכפרישית לאשמעינן דאע"ג דלאו אורחיה בגדי להיות כפות חייב ואפילו למ"ד אשו משום חזיו דלא שייך דידריה למפטר טמון מ"מ אנטריך לאשמעינן דחייב היכא דכלו לו חזיו לאחר שריפת העבד ואע"ג דשריפת העבד מחמת חזיו ושריפת גדי מחמת ממונו שייך ביה שפיר קם ליה דדרבה מיניה הואיל וע"י מעשה אחד צא הכל ותדע דלמ"ד משום ממונו מוקי כשהצית בגופו של עבד ופטרינן ליה אע"ג דלא הוציט בגופו של גדי ולפי' ר"ת ורשב"ם אחי שפיר הא דנקט גדי ולא נקט גדיש ובקונטרס פ"י משום דמסקינן בגדי דחד ועבדא דחד וסתמא העבד לצעל הגדיש שאדם מניח עבדו לשמור גדישו ולפירושו ל"ל הא דפריך מאי למימרא הוה מני למימר ולטעמין מיקשה לר' יוחנן אמאי נקט גדי: **קמלך** תוריה עבדא ה"ג דלא מיחייב. פ"ה הא כתיב כסף שלשים שקלים יתן לאדוניו וקשה דאם ראה לומר דה"ה לגבי אשו דמשלם שלשים של עבד הא אי אפשר לומר כן דצפ"ק (דף ט:) אמרינן דהשור משלם שלשים של עבד משא"כ צאש ואם ר"ל דכי היכי דהתם משלם קנס ה"ג משלם דמי הגדי הא לא גמרינן ממון מקנס וגר' לר"י דהכי פריך ה"ג דלא מחייב צממון שהזיק עם הריגת העבד והא דצבר שממונו עושה לא שייך קם ליה דדרבה מיניה: **בגדרי** דחד ועבדא דחד. וכן נמי אמר רבא צפ' בן סורר ומורה (פסהדרין דף עז.) רודף שהיה רודף אחר חצירו להורגו ושיצר הכלים צין של נרדף צין של כל אדם פטור וקשה דצפ"ק דסנהדרין (דף י. ועס.) אמר ממון לזה ונפשות לזה חייב ותיצר הר"ר יצחק צר מרדכי דכל רודף אחר חצירו חשיב מיתה ותשלומין לאחד משום דמחייב מיתה לכל אדם דהכל חייבין להורגו להליל הנרדף ור"ת מפרש דצכל מקום מיתה לזה ותשלומין לזה פטור לצד מעשים זוממין דצענין שיתקיים כאשר זמס בכל אחד ואע"ג דצעדים זוממין נמי כשהוא מיתה ותשלומין לאחד פטור התם משום דצההוא גברא מתקיים כאשר זמס והציא ראייה דגמרינן (כתובות דף לה.) שאין מיתה ותשלומין מלא יהיה אסון ענש יענש הא אם יהיה אסון לא יענש והתם מיתה לאשה ותשלומין לצעל ומיהו אין זה ראייה דעל כרחק ל"ל דהא חשיב מיתה ותשלומין לאחד כיון שהן גוף אחד דאי לאו הכי למאי דצעי למימר מעיקרא צפ' בן סורר ומורה (פסהדרין דף עז.) גבי רודף דמיתה לזה ותשלומין לזה חייב היכי הוה משני ליה לקרא ועוד הציא ראייה דתנן צמכילתין (דף נד:) דהוא שהדליק הגדיש או שחבל בחצירו צבצת פטור דקם ליה דדרבה מיניה אע"ג דהוי מיתה לשמים ותשלומין לחצירו ואין זה דיוקא דה חשיב מיתה ותשלומין אחד וקצת קשה לר"י מה חידוש יש בגדי דחד ועבדא דחד טפי ממה שהיה של אחד הלא אין מתחייב מיתה לפי שהפסיד לו עבדו דאפילו הרג עבד של עצמו חייב וצריך לדחוק דמ"מ ל"ל חידוש יותרם:

חציו דחרש הן. תימה לר"י אי חשיב מסירה לחרש כרוח מזיה לר' יוחנן נמי מחייב ואי לא חשיב כרוח מזיה א"כ מה קשה לר"ל הא לא דמי למסר שורו דהא כ"ע מודו דאין חייבין כלל על האש אלא ביכולה להזיק ברוח מזיה ואומר ר"י דלמ"ד אשו משום חזיו הוא לא מחייב אלא צאש שיכול להזיק ברוח מזיה הרבה וקרוצ לודאי היוק כעין חזיו והכא אין צמעשה השולח קרוצ לודאי היוק הלבך לא דמי לחזיו דחזיו דחרש הן אצל למ"ד משום ממונו אע"ג דלא ממונ כולי האי מחייב מידי דהוי אמסר שורו קשור כראוי לחרש דחייב דדרכו ^(א) לנטורי ע"י עסקיו של חרש אע"ג דלא הוי קרוצ לודאי כעין חזיו והא דפוטרי ר' יוחנן אפילו צמסר לו שלהבת לאו משום דאזיל לנטעמיה דאית ליה אשו משום חזיו דהא מסיק דאית ליה נמי משום ממונו אלא משום דקסבר שלהבת לא צרי הויקא כמו שור כדאמרינן צפרק קמא (דף ט:):

כיצד הרגל פרק שני בבא קמא

לאפושי. גמליה בטעינה עד שחכנס לתוך החנות: **והיה גדי כפות לו**. לגדיש: **ועבד סמוך לו**. לגדיש: **וגשרף עמו חייב**. אגדי ואגדיש לפי שאין לו דין מיתה צבציל העבד שהיה לו לצרוח: **עבד כפות לו וגדי סמוך לו וגשרפו עמו פטור**. אגדי ואגדיש דקם ליה דדרבה מיניה שההורג העבד נהרג דכתיב

נקס ינקס (שמות כא.) והאי דנקט גדי משום דמוקמינן לקמן בגדי דחד ועבד דחד דבגדיש ועבד לויכא לאוקמי הכי דאורחא דמלתא לשדורי איניש עבדיה לשמור גדישו. ואיידי דנקט גבי עבד כפות וסמוך נקט גבי גדי כפות וסמוך ואע"ג דבגדי אין לומר היה לו לצרוח שהרי אין בו דעת ואם אינו כפות וסמוך נמי חייב כדאמרינן צשיליה פרכין (דף סז.) שורו כממונו: **אם קטל שוריה עבדא ה"ג דלא לייחייב** ממונ הא כתיב כסף שלשים שקלים יתן לאדוניו **(שמות כא): שפלים בגופו של עבד**. דהא ודאי ממש הרגו: **בגדי דחד ועבדא דחד**. ויאנטריך לאשמעינן דאע"ג דאין חייב מיתה צבציל הגדי מפסיד צעל הגדי: **אילו מסר שורו לחרש ה"ג דלא מיחייב**. הא אמרינן צפ"ק ^(ד' י.) חומר צשור מצאש שאם מסרו לחרש חייב: **גחלם וליצב**. החרש דלא דמי לשור צשור מוומן להזיק אצל הא דגחלת חרש עביר ליה להזיק: **צרי היזיקא**. מוומן היזיקו והוי כשורו: **ור' יוחנן אמר אפילו שלהבת פטור**. ור' יוחנן לטעמיה דאמר ^(ה' יא.) אשו משום חזיו והכא חזיו דחרש הן: **גוואל**. עגים יבשים: **וסינלס**. עגים קטנים דקיס דהאי ודאי פושע הוא: **סלא מעצמה**. משמע וליכא לאוקמי קרא כשהדליק הוא עצמו גדישו של חצירו אלא

בתוך שלו הדליק והאש הלכה מעצמה ואפילו הכי קרי מצעיר את הבערה כאילו הדליקו צעמנו אלמא אשו משום חזיו: **צנוקי** בתר פלוגתא דטמון דר' יהודה ורבנן ובתר הך צבא דגדי כפות קמני ומודים חכמים לר' יהודה צמדליק הצירה שמשלם כל מה שצמחה שכן דרך בני אדם להניח צבחים והפסיק התנא צבאי צבא דכפרישית לאשמעינן דאע"ג דלאו אורחיה בגדי להיות כפות חייב ואפילו למ"ד אשו משום חזיו דלא שייך דידריה למפטר טמון מ"מ אנטריך לאשמעינן דחייב היכא דכלו לו חזיו לאחר שריפת העבד ואע"ג דשריפת העבד מחמת חזיו ושריפת גדי מחמת ממונו שייך ביה שפיר קם ליה דדרבה מיניה הואיל וע"י מעשה אחד צא הכל ותדע דלמ"ד משום ממונו מוקי כשהצית בגופו של עבד ופטרינן ליה אע"ג דלא הוציט בגופו של גדי ולפי' ר"ת ורשב"ם אחי שפיר הא דנקט גדי ולא נקט גדיש ובקונטרס פ"י משום דמסקינן בגדי דחד ועבדא דחד וסתמא העבד לצעל הגדיש שאדם מניח עבדו לשמור גדישו ולפירושו ל"ל הא דפריך מאי למימרא הוה מני למימר ולטעמין מיקשה לר' יוחנן אמאי נקט גדי: **קמלך** תוריה עבדא ה"ג דלא מיחייב. פ"ה הא כתיב כסף שלשים שקלים יתן לאדוניו וקשה דאם ראה לומר דה"ה לגבי אשו דמשלם שלשים של עבד הא אי אפשר לומר כן דצפ"ק (דף ט:) אמרינן דהשור משלם שלשים של עבד משא"כ צאש ואם ר"ל דכי היכי דהתם משלם קנס ה"ג משלם דמי הגדי הא לא גמרינן ממון מקנס וגר' לר"י דהכי פריך ה"ג דלא מחייב צממון שהזיק עם הריגת העבד והא דצבר שממונו עושה לא שייך קם ליה דדרבה מיניה: **בגדרי** דחד ועבדא דחד. וכן נמי אמר רבא צפ' בן סורר ומורה (פסהדרין דף עז.) רודף שהיה רודף אחר חצירו להורגו ושיצר הכלים צין של נרדף צין של כל אדם פטור וקשה דצפ"ק דסנהדרין (דף י. ועס.) אמר ממון לזה ונפשות לזה חייב ותיצר הר"ר יצחק צר מרדכי דכל רודף אחר חצירו חשיב מיתה ותשלומין לאחד משום דמחייב מיתה לכל אדם דהכל חייבין להורגו להליל הנרדף ור"ת מפרש דצכל מקום מיתה לזה ותשלומין לזה פטור לצד מעשים זוממין דצענין שיתקיים כאשר זמס בכל אחד ואע"ג דצעדים זוממין נמי כשהוא מיתה ותשלומין לאחד פטור התם משום דצההוא גברא מתקיים כאשר זמס והציא ראייה דגמרינן (כתובות דף לה.) שאין מיתה ותשלומין מלא יהיה אסון ענש יענש הא אם יהיה אסון לא יענש והתם מיתה לאשה ותשלומין לצעל ומיהו אין זה ראייה דעל כרחק ל"ל דהא חשיב מיתה ותשלומין לאחד כיון שהן גוף אחד דאי לאו הכי למאי דצעי למימר מעיקרא צפ' בן סורר ומורה (פסהדרין דף עז.) גבי רודף דמיתה לזה ותשלומין לזה חייב היכי הוה משני ליה לקרא ועוד הציא ראייה דתנן צמכילתין (דף נד:) דהוא שהדליק הגדיש או שחבל בחצירו צבצת פטור דקם ליה דדרבה מיניה אע"ג דהוי מיתה לשמים ותשלומין לחצירו ואין זה דיוקא דה חשיב מיתה ותשלומין אחד וקצת קשה לר"י מה חידוש יש בגדי דחד ועבדא דחד טפי ממה שהיה של אחד הלא אין מתחייב מיתה לפי שהפסיד לו עבדו דאפילו הרג עבד של עצמו חייב וצריך לדחוק דמ"מ ל"ל חידוש יותרם:

חציו דחרש הן. תימה לר"י אי חשיב מסירה לחרש כרוח מזיה לר' יוחנן נמי מחייב ואי לא חשיב כרוח מזיה א"כ מה קשה לר"ל הא לא דמי למסר שורו דהא כ"ע מודו דאין חייבין כלל על האש אלא ביכולה להזיק ברוח מזיה ואומר ר"י דלמ"ד אשו משום חזיו הוא לא מחייב אלא צאש שיכול להזיק ברוח מזיה הרבה וקרוצ לודאי היוק כעין חזיו והכא אין צמעשה השולח קרוצ לודאי היוק הלבך לא דמי לחזיו דחזיו דחרש הן אצל למ"ד משום ממונו אע"ג דלא ממונ כולי האי מחייב מידי דהוי אמסר שורו קשור כראוי לחרש דחייב דדרכו ^(א) לנטורי ע"י עסקיו של חרש אע"ג דלא הוי קרוצ לודאי כעין חזיו והא דפוטרי ר' יוחנן אפילו צמסר לו שלהבת לאו משום דאזיל לנטעמיה דאית ליה אשו משום חזיו דהא מסיק דאית ליה נמי משום ממונו אלא משום דקסבר שלהבת לא צרי הויקא כמו שור כדאמרינן צפרק קמא (דף ט:):

חציו דחרש הן. תימה לר"י אי חשיב מסירה לחרש כרוח מזיה לר' יוחנן נמי מחייב ואי לא חשיב כרוח מזיה א"כ מה קשה לר"ל הא לא דמי למסר שורו דהא כ"ע מודו דאין חייבין כלל על האש אלא ביכולה להזיק ברוח מזיה ואומר ר"י דלמ"ד אשו משום חזיו הוא לא מחייב אלא צאש שיכול להזיק ברוח מזיה הרבה וקרוצ לודאי היוק כעין חזיו והכא אין צמעשה השולח קרוצ לודאי היוק הלבך לא דמי לחזיו דחזיו דחרש הן אצל למ"ד משום ממונו אע"ג דלא ממונ כולי האי מחייב מידי דהוי אמסר שורו קשור כראוי לחרש דחייב דדרכו ^(א) לנטורי ע"י עסקיו של חרש אע"ג דלא הוי קרוצ לודאי כעין חזיו והא דפוטרי ר' יוחנן אפילו צמסר לו שלהבת לאו משום דאזיל לנטעמיה דאית ליה אשו משום חזיו דהא מסיק דאית ליה נמי משום ממונו אלא משום דקסבר שלהבת לא צרי הויקא כמו שור כדאמרינן צפרק קמא (דף ט:):

מסורת הש"ס

(א) לקמן מנן סא: **(ב)** לקמן ט. נט: קדושין מב: **(ג)** ליעל ט: נט: **(נע"ש)**, **(ז)** לקמן ס: **(ס)** נע"י מוט' כמותם ל: ד"ה רב אשי,

תורה אור השלם

- ↑ בי תצא אש ומצאה קצים וגאבל גדיש או הקקמא או הדודה שלם ישלם המבעיר את המבעיר: שמות כב ה

מוסף רש"י

והיה גדי כפות לו. לגדיש. חייב. אגדי ואגדיש ופטור על העבד דהיה לו לצרוח (לקמן מב.). חייב על הגדי, דבעלי חיים נמי אחרכו מלא הקמה, ומשום דקם ליה דדרבה מינה ליכא למפטריה, דאין חייב מיניה על העבד, דהואיל ופטור כפות הוי לו לצרוח ופטור עליו ממיתה ומתשלומין (לקמן סז.). עבד כפות לו וגדי סמוך לו כו' פטור. אפילו על הגדי ועל הגדיש, דחייב מיתה על העבד, דכתיב (שמות כא) נקס ינקס, וקם ליה דדרבה מיניה, ואפילו לא התרו בו שאזיק הנהרג, הא קר"ל נקס דחייב ממונא שוגגין פטורין, ובגדי לא עמי לן בין כפות לשלטי כפות, ואיידי דנקט צעבד נקט בגדי, ואיכא דאמרי בגדי נמי דוקא נקט סמוך פטור, דהיה לו לצרוח, והכי קאמר היה עבד כפות לו או גדי סמוך לו פטור, ואע"ג דפשיט צשילי פק שני (סז.) שורו כממונו, דאם הוציט גחלת עליו וצפרף חייב, התם הוא דלא דמי להכח על גבי שור, דלא היה לו לשור ליעול, אלא הכא היה לו לצרוח (לקמן סז.). פטור מדיני אדם. לנלם, ורחיבי בדיני צמיים. פורענות שלם לרשעים, שמתין להפסיד את יסדלם (גיטין גז.). לא שנו, דהשולח הבערה צד חרש שוטה וקטן דפטור מדיני אדם, אלא כשמסר שורו לגחלת וליבת, אומה חרש (נע"ל ס.). ברי היזיקא. מבורר היוק לכל שהיא מחמת להזיק. ברי, מוומן (סס.). **צבתא** דחרש קא גרים. אחתו של חרש גמרה ההעבר שזאז נעלה והולכה לגדיש. צבתא, אחתו וכוו, משלון צבתא שקורין טינלא"ש. ל"א גרסינן צומא, יחודו של חרש שנתחיד עס השלהבת ונעלה, ולשון צומא שאל"ש כדאמרינן (צ"צ כא.) ליהי צומא לחצרו (נע"ל ס.). גורוא. קוליס, סילתא. עגים דקיס (לקמן טז: ס.). **ישלם המבעיר את הבערה**. אע"פ שהדליק בתוך שלו והא ילאה מעצמה ע"י קוליס מתנאה, חייב לנלם, לפי שאל שער את גחלתו שלא תלז וזיק (שמות כב ה).